

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1301/2531

นายนิคม โอวัฒนะสิน กับพวก

โจทก์

นายยุคล กรรณสูต กับพวก

จำเลย

นายยุคล กรรณสูต ที่ 1 นางวินนี กรรณ
สูต ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 195)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองให้ความสะดวกแก่โจทก์ในการทำการรังวัดแบ่ง
เขตที่แท้จริง ระหว่างโจทก์จำเลย และรับรองแนวเขตที่ดิน หากไม่ยอมให้ถือเอาคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ห้ามจำเลยทั้งสองอ้างสิทธิครอบ
ครองที่ดินบางส่วนของโจทก์ซึ่งอยู่บนฝั่งคูน้ำติดแนวเขตที่ดิน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้อขัดขวางการรังวัดตรวจ
สอบแนวเขตที่ดินของโจทก์ตามฟ้องส่วนคำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 190,191)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ